

현지조치 요구서

2025년도 한국식품연구원 위임감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바랍니다. 단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사위원회 등의 감사사무처리규정」 제28조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 12. 10.

소관 부서	시행년도	현지조치종류	금액(원)	비 고
○○실	즉시	주의	해당사항 없음	-

제 목 : 퇴직금 중간정산 처리에 관한 사항

【현 황】

- ☐ 식품(연) ○○실은 임직원의 퇴직금 지급 등의 업무를 담당하고 있음
- ☐ 식품(연) 「퇴직금지급규정」 제12조에 따르면 임직원이 퇴직금 정산을 요청할 경우 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제3조제1항 각호에 해당하는 사유에 한하여 퇴직금을 중간정산하여 지급하도록 규정하고 있으며, 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제3조는 무주택자인 근로자가 주거를 목적으로 전세금 또는 보증금을 부담하는 경우에 중간정산할 수 있도록 그 사유를 정하고 있음
- ☐ 고용노동부 「근로자퇴직급여제도 매뉴얼」에서 무주택 여부 확인 방안으로 ‘재산세 (미)과세증명서를 제출받아야 하고, 재산세 (미)과세증명서는 현거주지 및 거주지 이외 전 지역의 재산세 (미)과세증명서를 통하여 근로자 본인 소유의 주택이 없음을 입증 하여야 한다’ 고 구체적인 업무처리 절차를 정하고 있음

【위법 부당한 내용】

- ☐ 식품(연)은 직원이 주거 목적의 전세금 부담을 이유로 퇴직금의 중간 정산을 요청한 경우 신청직원으로부터 전국단위 재산세 (미)과세 증명서를 제출받아

무주택 여부를 판단 후 지급여부를 결정해야 함

- 그럼에도 식품(연)은 2025. 4. 8. □□연구단 직원의 퇴직금 중간정산 신청 시 과세대상이 ◎◎시 ◇◇구로 한정된 지방세 세목별 과세증명서를 제출받아, 무주택 여부에 대한 검증 없이 퇴직금을 중간 정산하여 2025. 4. 11.에 신청직원에게 퇴직금을 지급하였음

【조치방향】

- ▶ ○○실장은 퇴직금 중간정산 시 관계법령 및 규정에 따라 업무를 철저히 하시기 바람